Associació Valenciana pel Transport Públic. Inscrita en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana amb el número CV-01-058990-V. NIF: G98998719. Carrer de la Borrasca, 19, 216 - 46014 València.

Capítol 1: imatge pública

Article 1: nom

El nom oficial de l'Associació és en valencià i s'escriu de la següent forma:

Associació Valenciana pel Transport Públic

A més, es pot abreujar utilitzant el següent anagrama:

AVPTP

Article 2: identitat gràfica

L'Associació posseïx una identitat gràfica que la representa públicament, la qual ve definida en el seu Manual d'Identitat Gràfica.

Esta identitat gràfica s'utilitza en els documents oficials de l'Associació, la seua aplicació web, comptes de xarxes socials, publicitat o qualsevol altre mitjà a través del qual es comunica amb la societat, així com en les activitats que s'organitzen.

L'aprovació i modificació del Manual d'Identitat Gràfica ha de ser ratificada per l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

Associació Valenciana pel Transport Públic. Inscrita en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana amb el número CV-01-058990-V. NIF: G98998719. Carrer de la Borrasca, 19, 216 - 46014 València.

Capítol 2: persones associades

Article 3: inscripció

Per a la sol·licitud d'inscripció com a persona associada, l'Associació disposa de mitjans no presencials —preferentment l'aplicació web habilitada per a este fi— a través dels quals les persones físiques o jurídiques interessades han d'emplenar el tràmit que se'ls requerix. No obstant això, en casos extraordinaris i degudament justificats, la Junta Directiva pot acceptar inscripcions per altres mitjans.

Generalment, la condició de persona associada s'atorga automàticament. No obstant això, la Junta Directiva es reserva el dret a poder rebutjar sol·licituds d'inscripció si no s'ajusten a les condicions establides als Estatuts per tal de ser membre de l'Associació o si la persona interessada va perdre prèviament la seua condició de persona associada a causa d'una sanció que encara no ha expirat. Si una sol·licitud d'inscripció fóra rebutjada, l'afectat tindrà dret a la reintegració de les quotes abonades, a excepció de qualsevol comissió bancària associada al pagament o reintegració de la quota, que correrà per compte de la persona interessada.

Article 4: quotes de persones associades

La quota de les persones associades serà definida en cada pressupost anual. La creació de quotes extraordinàries o derrames haurà d'estar motivada i justificar-se prèviament.

Les noves persones associades han d'abonar esta quota anual en el moment de la seua inscripció a través dels mitjans que pose a disposició l'Associació, en general a través de la seua aplicació web. No obstant això, en casos extraordinaris i degudament justificats, la Junta Directiva pot acceptar l'ingrés per altres mitjans.

Les quotes extraordinàries aprovades en Assemblea General han d'establir un mètode i data de cobrament, dels quals seran informats totes les persones associades mitjançant un avís per correu electrònic o altres mitjans amb almenys 7 dies d'antelació.

Les persones associades estenen la validesa de la seua inscripció de forma anual mitjançant el pagament de la quota corresponent en la data de renovació, determinada generalment per la seua data d'alta, i de la qual s'informa mitjançant un avís per correu electrònic o altres mitjans amb almenys 14 dies d'antelació. Este pagament i, per tant, la renovació poden efectuar-se de forma automàtica, i així es farà generalment si la persona associada no comunica el seu desig de no prorrogar la seua inscripció.

Si una persona associada no abona la quota periòdica corresponent en la data de renovació o una quota extraordinària aprovada en assemblea, rep un avís informatiu i té 14 dies per a regularitzar la seua situació procedint al pagament, temps durant el qual manté intactes tots els seus drets. Després d'això, i en cas que no s'haja procedit al pagament, perdrà la condició de persona associada i passarà a ser simpatitzant.

Associació Valenciana pel Transport Públic. Inscrita en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana amb el número CV-01-058990-V. NIF: G98998719. Carrer de la Borrasca, 19, 216 - 46014 València.

Article 5: baixa voluntària

Qualsevol persona associada pot donar-se de baixa de l'Associació sol·licitant, amb una antelació de 3 dies respecte a la data de renovació de la seua condició de persona associada, la no prorrogació de la seua pertinença, a través del procediment establit a l'aplicació web de l'Associació. La persona deixarà de ser associada el dia posterior a esta data, passant a ser simpatitzant.

No obstant això, qualsevol persona associada pot donar-se de baixa voluntàriament de forma immediata en qualsevol moment abans d'esta data de renovació.

La baixa voluntària no donarà lloc a la devolució de cap de les quotes que s'hagueren abonat prèviament.

Article 6: dades de les persones associades

L'Associació posseïx un fitxer relatiu a les persones associades en el qual es necessita recollir la següent informació per a cadascuna d'elles:

- Nom complet o raó social.
- Número d'Identificació Fiscal (NIF).
- Data de naixement.
- Adreça postal.
- Telèfon.
- Adreça de correu electrònic.
- Dades relatives al pagament de quotes.

Les persones associades tenen l'obligació d'aportar la informació necessària en el moment de la seua inscripció així com mantindre-la actualitzada en tot moment.

La informació personal recollida al fitxer de persones associades no podrà ser utilitzada per a cap fi alié al funcionament intern de l'Associació ni transmesa a terceres organitzacions o persones alienes, excepte autorització expressa de la persona associada implicada.

La custòdia del fitxer de persones associades correspon a la secretaria de l'Associació, que podrà autoritzar la consulta de dades necessàries per al funcionament intern de la mateixa o la realització d'alguna activitat. La tresoreria tindrà accés permanent a la informació relativa al pagament de les quotes.

Associació Valenciana pel Transport Públic. Inscrita en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana amb el número CV-01-058990-V. NIF: G98998719. Carrer de la Borrasca, 19, 216 - 46014 València.

Capítol 3: organització interna

Article 7: comunicació

La comunicació interna de l'Associació es porta a terme fonamentalment a través d'internet, emprant el correu electrònic indicat per cada soci per a enviar les convocatòries, notificacions i qualsevol altra informació d'interés.

Les persones associades accepten este mitjà com a suficient per a la recepció de les notificacions, sense perjudici que es puguen complementar amb altres mitjans, però no seran atribuïbles a l'Associació els problemes tècnics relacionats amb la distribució d'estes, excepte l'evident mala fe.

La Junta Directiva habilitarà espais de comunicació addicionals per a facilitar a les persones associades la consulta d'informació d'interés i la participació en els debats sobre el funcionament i les activitats de l'Associació, com ara aplicacions web, plataformes de missatgeria instantània, fòrums en línia o xarxes socials.

Les persones associades poden dirigir-se a la Junta Directiva a través del registre d'entrada, la qual es compromet a respondre en un breu termini a la qüestió requerida.

El registre d'entrada oficial de l'Associació és la següent adreça de correu electrònic: **contacte@avptp.org**.

Article 8: votacions d'acords

Les votacions poden dur-se a terme de forma presencial durant el desenvolupament d'una Assemblea General o a distància durant un període de temps i a través d'un mitjà determinat establit en la seua convocatòria. Les votacions presencials es realitzaran generalment a mà alçada. No obstant això, en ambdós casos, poden dur-se a terme de forma secreta si, segons el tema a votar, així ho considera el president, o bé si almenys un 10 % de les persones associades assistents o anomenats a votar ho sol·liciten i, en tot cas, sempre que la votació siga sobre qüestions que afecten a persones, com la tria de membres de qualsevol òrgan o la imposició de sancions a un membre de l'associació.

Per a les votacions a distància fora del desenvolupament d'una Assemblea General, les persones associades rebran una notificació de convocatòria amb les dates d'inici i fi del període de votació i el mitjà empleat, generalment l'aplicació web de l'Associació. No seran atribuïbles a l'Associació possibles problemes tècnics ocasionats en el sistema de votació, excepte per evident mala fe. Si una persona associada detecta algun problema, pot sol·licitar l'ampliació del període de votació, el canvi de mètode, la repetició del seu vot o la repetició de la votació al complet. La Junta Directiva serà la responsable de decidir com actuar.

Si és necessari votar entre més de dues opcions a mà alçada, se celebrarà una primera volta en la qual es podrà votar per qualsevol d'elles. Es prendrà com a guanyadora aquella opció que acumule el nombre més gran de vots si ho fa amb majoria absoluta o bé, en el cas que, tot i haver aconseguit únicament la majoria simple, cap persona associada assistent a l'Assemblea sol·licite la celebració d'una segona volta. En la segona volta se celebrarà una votació entre les dues opcions que hagueren aconseguit el nombre més gran de vots en la primera volta, romanent com a opció aprovada per l'Assemblea aquella que aconseguisca la majoria simple.

Associació Valenciana pel Transport Públic. Inscrita en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana amb el número CV-01-058990-V. NIF: G98998719. Carrer de la Borrasca, 19, 216 - 46014 València.

En el cas de votacions a distància o secretes en les quals siga necessari votar entre més de dues opcions, s'emprarà el sistema electoral de segona volta instantània.

En cas d'empat en una votació, la Junta Directiva serà l'encarregada de determinar l'opció guanyadora entre les empatades mitjançant una votació entre els seus membres. En cas d'un nou empat, la presidència de l'Associació tindrà vot de qualitat.

Una persona associada pot delegar el seu vot en una votació presencial en una tercera persona presentant un document en el qual la persona associada que delega el seu vot signa una autorització al seu representant. En el cas que hi haja diverses persones associades que deleguen el seu vot en una mateixa persona, cadascuna de les persones haurà d'emplenar la seua pròpia autorització i la persona que vote en el seu nom haurà de presentar totes les autoritzacions. En qualsevol cas, cap persona associada podrà acumular més de dos vots delegats.

Article 9: grups de treball

Els fins de l'Associació es desenvolupen mitjançant grups de treball que porten a terme tasques encomanades. La creació de cadascun d'estos grups serà aprovada per la Junta Directiva, que també té la potestat per a dissoldre'ls.

Un grup de treball estarà format per una o més persones associades, podent cadascun d'ells participar en diversos grups.

Els grups de treball temàtics o relatius a una àrea geogràfica concreta basen la seua actuació i organització d'activitats entorn d'ella. En estos casos, les persones associades que formen part de cada grup designaran un responsable que actue com a representant davant la Junta Directiva i la resta de persones associades de l'Associació. Poden reunir-se lliurement de la forma que consideren però han d'informar periòdicament del desenvolupament la seua activitat. Qualsevol persona associada pot unir-se a un grup de treball existent d'este tipus.

Els membres dels grups de treball que s'encarreguen del funcionament orgànic intern de l'Associació o de desenvolupar eines per a ella (equip de comunicació o equip de desenvolupament web, per exemple) seran designats a discreció de la Junta Directiva en funció de la seua idoneïtat o capacitat per a la tasca corresponent.

La Junta Directiva posarà a la disposició de cada grup de treball les eines de l'Associació que puguen necessitar per al desenvolupament de les seues activitats, com a comptes de correu electrònic, espai en la web, emissió de comunicats o suport financer; prèvia sol·licitud i sota el seu criteri.

Article 10: Junta Directiva

La Junta Directiva es reunix periòdicament per a tractar assumptes relatius a la direcció de l'Associació. Estes reunions poden ser presencials o a distància, a elecció dels seus membres. Qualsevol persona associada podrà sol·licitar ser avisat i estar present en les reunions de la Junta Directiva, amb veu però sense vot. Esta prerrogativa es concedirà mitjançant invitació del president, llevat que, a discreció d'este últim, ho desaconselle la naturalesa dels temes a tractar en la Junta o es considere perjudicial per al bon desenvolupament d'esta.

Qualsevol membre de la Junta Directiva podrà sol·licitar que els detalls de qualsevol deliberació es mantinguen en secret, així com que els convidats presents en la Junta s'absenten mentre es desen-

Associació Valenciana pel Transport Públic. Inscrita en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana amb el número CV-01-058990-V. NIF: G98998719. Carrer de la Borrasca, 19, 2I6 - 46014 València.

volupa una votació. En este cas, tots els presents es comprometen a mantindre la confidencialitat, sent falta greu violar-la.

Les votacions de la Junta Directiva es duran a terme amb les mateixes normes que les indicades per a les de l'Assemblea General en este reglament.

Si, en algun moment, un membre de la Junta Directiva ocupa un càrrec de confiança o de naturalesa política d'especial rellevància, haurà de dimitir de les seues funcions en la següent reunió de la Junta, moment en què s'iniciarà el procediment de substitució previst en els Estatuts.

Article 11: procés electoral de la Junta Directiva

L'inici del procés electoral té lloc amb la convocatòria, amb un mínim de 14 dies d'antelació, de l'Assemblea General Ordinària, quan la renovació de la Junta Directiva coincidisca amb aquella; o d'una Assemblea General Extraordinària, quan la renovació no coincidisca amb l'Ordinària o en la resta de casos previstos en els Estatuts. En ella s'anunciarà el lloc o el mitjà a través del qual es durà a terme la votació.

En eixe moment s'obri el termini de presentació de candidatures durant 10 dies naturals, que es realitza mitjançant l'enviament d'un escrit a l'atenció de la secretaria de l'Associació per part de la persona candidata a la presidència, podent anar acompanyat d'un programa d'actuació proposat per al cas de ser triada.

Acabat este termini, les candidatures rebudes juntament amb els seus programes s'exposen al dia següent en la web de l'Associació, obrint-se un termini de 24 hores per a possibles impugnacions. Posteriorment, les candidatures es proclamen definitives. Són electores totes les persones associades que es troben donades d'alta el dia de la convocatòria electoral i gaudisquen dels seus drets com a associades.

La votació de les candidatures és secreta i es porta a terme mitjançant el sistema electoral de segona volta instantània, sempre que la metodologia garantisca la identitat del votant, la confidencialitat del vot i la seua verificabilitat. En cas que només hi existira una candidatura no serà necessària la votació.

La votació serà preferentment a distància, procedint-se durant el dia previa a l'Assemblea en l'horari que es determine. En cas de no ser possible, es durà a terme durant el transcurs de l'Assemblea.

Una vegada acabat l'escrutini, la secretaria alça acta fent constar el nombre de participants de les votacions i fa públic el resultat de l'elecció en l'Assemblea General convocada. En cas d'empat tècnic final entre dos o més candidats, es procedirà a repetir la votació durant el transcurs de l'Assemblea, podent-se triar únicament a aquelles candidatures empatades a major nombre de vots en la primera. En cas de resultar un nou empat, l'elecció de la candidatura guanyadora es decidix a sort entre els empatats d'esta segona votació.

Qualsevol impugnació sobre el procés electoral ha de presentar-se durant el transcurs de l'Assemblea General, la qual serà l'encarregada de resoldre-les.

La nova Junta Directiva prendrà possessió dels seus càrrecs immediatament en acabar l'Assemblea General. No obstant això, la Junta ixent es mantindrà a disposició de la nova per a gestionar qualsevol tràmit urgent que puga sorgir fins que la nova junta tinga accés i signatura en totes les obligacions de l'Associació.

Associació Valenciana pel Transport Públic. Inscrita en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana amb el número CV-01-058990-V. NIF: G98998719. Carrer de la Borrasca, 19, 216 - 46014 València.

Capítol 4: filosofia

Article 12: idearis

L'Associació pot comptar amb idearis que desenvolupen i estenguen els fins fixats pels Estatuts, representant la filosofia de l'Associació. Les persones associades estan obligades a conéixer estos idearis i a exercir les seues funcions com a membres de l'Associació de forma coherent amb ells.

La redacció dels idearis la porta a terme un grup de treball editorial amb uns mecanismes de participació que permeten a qualsevol persona associada poder mostrar la seua visió, que ha de ser escoltada i valorada, basant-se en temes tractats en les assemblees generals així com en aspectes relacionats amb els fins de l'Associació. No obstant això, la seua adopció final, així com qualsevol modificació posterior, ha de ser aprovada per la Junta Directiva i posteriorment notificada a les persones associades.

En el cas que la modificació o adopció d'algun dels idearis en els termes aprovats per la Junta Directiva no resulte acceptable per a un grup apreciable de persones associades, estos podran promoure la convocatòria extraordinària d'una Assemblea General per a debatre la pertinència o no de l'actuació duta a terme.

En cas de ser rebutjada alguna actuació sobre els idearis de l'Associació per l'Assemblea General emanada del supòsit anterior, la Junta Directiva no podrà plantejar de nou la mateixa actuació o una altra de contingut similar fins passats almenys 6 mesos.

Article 13: postures pròpies

L'Associació pot comptar amb una postura pròpia davant qualsevol assumpte que li siga de rellevància, establida mitjançant acord de la Junta Directiva, la qual buscarà activament que les persones associades es pronuncien prèviament sobre este tema a través dels mecanismes participatius de l'Associació, respectant l'opinió que es perceba com a majoritària.

Per a temes percebuts com a delicats o polèmics, l'Assemblea General és l'encarregada de determinar la postura de l'Associació.

L'Associació actuarà d'acord a les seues postures acordades. No obstant això, la seua postura sobre un tema determinat pot variar mitjançant acord raonat de la Junta Directiva o d'una Assemblea General convocada a este efecte.

Associació Valenciana pel Transport Públic. Inscrita en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana amb el número CV-01-058990-V. NIF: G98998719. Carrer de la Borrasca, 19, 216 - 46014 València.

Capítol 5: relacions públiques

Article 14: aplicació web

L'Associació manté una aplicació web al domini **avptp.org**.

La Junta Directiva és la responsable del funcionament de l'aplicació, podent designar un grup de treball que s'encarregue del seu desenvolupament, manteniment i publicació de continguts. Les seccions en les quals es dividisca l'aplicació web i el contingut publicat en ella ha de comptar amb el vistiplau de la Junta Directiva.

En l'aplicació web es publica aquella informació pública relacionada amb l'Associació que es considera rellevant, incloent-hi la següent:

- Presentació de l'Associació i dels seus fins.
- Estatuts, Reglament de Règim Intern i Idearis de l'Associació.
- Informació de contacte.
- Informació sobre la inscripció com a persona associada o simpatitzant de l'Associació.
- Notícies, comunicats de premsa, manifests i altra documentació per a la seua difusió pública.
- Informació sobre les activitats i iniciatives de l'Associació obertes a la participació pública.

També pot haver-hi un espai privat per a les persones associades en el qual consultar documents interns de l'Associació, informació sobre la seua pertinença, consultar notificacions, actualitzar les seues dades personals, votar en consultes i/o debatre amb altres persones associades temes relacionats amb els fins. L'existència d'este espai no eximix l'enviament ordinari de notificacions a través del canal habitual.

Article 15: xarxes socials

L'Associació disposa de perfils en xarxes socials on difondre la seua activitat, proporcionar informació addicional a persones associades i simpatitzants, emetre comunicats i donar a conéixer a la societat la seua postura davant temes relacionats amb els seus fins.

La Junta Directiva és la responsable de la gestió d'estos perfils, decidint quins crear i tots els seus aspectes. Pot nomenar un grup de treball que s'encarregue de la seua gestió diària i publicació de missatges, els quals sempre versaran sobre temes relacionats amb els fins de l'Associació així com la seua activitat.

Article 16: comunicats de premsa

L'Associació pot emetre comunicats de premsa per a la seua difusió a mitjans de comunicació, entitats o particulars que la Junta Directiva considere oportuns. Poden estar redactats per un grup de treball però necessiten el vistiplau de la Junta Directiva abans de la seua difusió.

Associació Valenciana pel Transport Públic. Inscrita en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana amb el número CV-01-058990-V. NIF: G98998719. Carrer de la Borrasca, 19, 216 - 46014 València.

Article 17: portaveu

La Junta Directiva establirà si designa portaveu únic o diferents portaveus segons l'àmbit temàtic o geogràfic.

Les persones portaveus són les encarregades de les comunicacions exteriors de l'Associació que tinguen lloc fora de les xarxes socials i de representar-la públicament, especialment davant institucions oficials, altres associacions o federacions, mitjans de comunicació i la societat en general.

Article 18: activitats

L'Associació pot organitzar qualsevol activitat pública que estiga d'acord amb els seus fins, proposada per la Junta Directiva, l'Assemblea General, un grup de treball o un grup de persones associades.

Per a desenvolupar cada activitat, la Junta Directiva designarà un comité organitzador i aprovarà el material a emprar per a la seua realització i difusió.

En cas de rebre's una proposta de col·laboració o suport organitzatiu per part d'una entitat o persona externa a l'Associació per a dur a terme una activitat, la Junta Directiva decidirà sobre la pertinència.

L'Associació també pot donar suport a activitats promogudes per tercers que estiguen alineades amb els seus fins de la forma que s'estime més oportuna, amb l'acord previ de la Junta Directiva.

Article 19: representants de l'Associació

Els representants de l'Associació són, en general, els membres de la Junta Directiva. No obstant això, estos tenen potestat per a nomenar altres representants per a qualsevol finalitat, mitjançant un acord en Junta Directiva o Assemblea General.

Cap persona associada pot atorgar-se el títol de representant de l'Associació ni fer servir el seu nom o marca per a fins aliens a esta.

Les persones associades nomenades representants de l'Associació actuaran d'acord a l'ideari, les postures establides, els fins i a la comesa que els haja sigut encomanada per l'Assemblea o la Junta Directiva.

Article 20: simpatitzants

Aquelles persones que simpatitzen amb els fins de l'Associació i desitgen estar informades de les seues activitats o participar en elles però no vulguen donar-se d'alta com a persones associades, poden inscriure's com a simpatitzants a través del mecanisme que oportunament s'establisca a l'aplicació web. La condició de simpatitzant no dóna lloc a cap privilegi. La Junta Directiva decidirà el nivell de participació dels simpatitzants en les activitats de l'Associació.

Els simpatitzants són informats per correu electrònic o altres canals de les activitats de l'Associació, així com tota aquella informació sobre la mateixa que es jutge rellevant.

La baixa com a simpatitzant es donarà per la mateixa voluntat de l'inscrit com a tal, per acord referent a la Junta Directiva o per convertir-se en persona associada de ple dret.

Associació Valenciana pel Transport Públic. Inscrita en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana amb el número CV-01-058990-V. NIF: G98998719. Carrer de la Borrasca, 19, 216 - 46014 València.

Capítol 6: règim disciplinari

Article 21: infraccions

Les infraccions susceptibles de ser sancionades es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Seran considerades infraccions disciplinàries, sent lleus, greus o molt greus a decisió de l'òrgan sancionador en funció del seu context i conseqüències per a l'Associació o membres d'esta, els següents fets:

- Totes aquelles conductes que impedisquen el correcte desenvolupament d'activitats.
- Totes aquelles actuacions que perjudiquen o obstaculitzen la consecució dels fins de l'Associació o del funcionament dels seus òrgans de govern i representació.
- L'incompliment o les conductes contràries a les disposicions estatutàries i/o reglamentàries.
- L'incompliment dels acords vàlidament adoptats pels òrgans de l'Associació.
- Les conductes contràries al bon ordre social.
- El trencament de sancions imposades.
- La inducció o complicitat, plenament provada, de qualsevol associat en la comissió de les faltes.

A més, es consideren infraccions disciplinàries **lleus**:

- El maltractament dels béns mobles o immobles de l'Associació.
- Tota conducta incorrecta en les relacions amb les persones associades.
- No guardar la deguda compostura durant el desenvolupament de reunions o activitats de l'Associació.

A més, es consideren infraccions disciplinàries **greus**:

- No facilitar o faltar a la veracitat en les dades que hagen de ser subministrades a l'Associació segons les disposicions estatutàries i/o reglamentàries, o en funció dels acords que s'adopten pels òrgans de govern.
- La reiteració d'una falta lleu, tot i que no es tenen en compte les comeses amb dos anys d'antiguitat.

A més, es consideren infraccions disciplinàries **molt greus**:

- La protesta o actuacions irades i/o ofensives que impedisquen la celebració d'assemblees o reunions de la Junta Directiva.
- La usurpació d'atribucions o competències sense comptar amb la preceptiva autorització de l'òrgan competent.
- La violació de secrets de l'Associació que perjudiquen greument els seus interessos.
- Agredir, amenaçar o insultar greument qualsevol persona associada.
- La reiteració d'una falta greu o molt greu, tot i que no es tenen en compte les comeses amb tres anys d'antiguitat.

Associació Valenciana pel Transport Públic. Inscrita en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana amb el número CV-01-058990-V. NIF: G98998719. Carrer de la Borrasca, 19, 2I6 - 46014 València.

Article 22: infraccions dels membres de la Junta Directiva

Tenen la consideració d'infraccions **lleus**:

- La inactivitat o desistiment de funcions, quan no tinguen la consideració de molt greus o greus.
- La no convocatòria dels òrgans de l'Associació en els terminis i condicions estatutàries i reglamentàries.
- Les conductes o actuacions contràries al correcte funcionament de la Junta Directiva.
- La falta d'assistència reiterada a reunions de la Junta Directiva, sense causa justificada.

Es consideren infraccions **greus**:

- La inactivitat o desistiment de funcions quan causen perjudicis de caràcter greu al correcte funcionament de l'entitat.
- No facilitar a les persones associades l'accés a la documentació de l'entitat.

Es consideren infraccions **molt greus**:

- La inactivitat o desistiment de funcions que supose un incompliment molt greu dels seus deures estatutaris i/o reglamentaris.
- La no convocatòria en els terminis i condicions legals, de forma sistemàtica i reiterada, dels òrgans de l'associació.
- La incorrecta utilització dels fons de l'entitat.
- L'abús d'autoritat i la usurpació d'atribucions o competències.

Article 23: sancions

Per a l'adopció de les sancions es respectarà la deguda proporcionalitat amb la gravetat de la infracció i s'atendrà a la naturalesa dels fets, les conseqüències de la infracció i la concurrència de circumstàncies atenuants o agreujants.

En general, les sancions susceptibles d'aplicació per la comissió d'infraccions suposen la suspensió de la condició d'associat així com el cessament temporal dels càrrecs que, si escau, estigueren exercint en els òrgans de l'Associació, durant un període variable en proporció a la infracció comesa:

- **Lleu**: fins a tres mesos, podent rebre únicament un apercebiment.
- **Greu**: entre un mes i un any.
- **Molt greu**: entre un any i quatre anys.

Els apercebiments no tindran cap conseqüència disciplinària, però si una persona associada acumulara apercebiments reiterats per la mateixa motivació, sí que seran sancionables.

Les infraccions comeses per membres de la Junta Directiva assenyalades en l'article 21 donaran lloc, en el cas de les lleus, a una amonestació o suspensió pel període d'un mes; en el cas de les greus, al cessament durant un període d'un mes a un any; i en el cas de les molt greus, al cessament en les seues funcions de membre de la Junta Directiva i, si escau, a la inhabilitació per a ocupar novament càrrecs en l'òrgan de govern.

Associació Valenciana pel Transport Públic. Inscrita en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana amb el número CV-01-058990-V. NIF: G98998719. Carrer de la Borrasca, 19, 2I6 - 46014 València.

Article 24: procediment sancionador

El procediment sancionador s'inicia d'ofici per la Junta Directiva o per la denúncia d'alguna persona associada, amb la tramitació d'un expedient disciplinari per un òrgan instructor format per dos membres de la Junta Directiva, generalment el president i el secretari. Este últim practica diligències prèvies a proposta del primer, a fi d'obtindre l'oportuna informació sobre la comissió d'infracció per part de l'associat. A la vista d'esta informació, la resta de membres de la Junta Directiva pot manar arxivar les actuacions o acordar l'inici del procés d'expedient disciplinari.

Si la falta comesa per una persona associada és lleu, no reiterada i l'òrgan instructor no considera com a sanció la suspensió temporal de la condició de persona associada, es pot emetre un apercebiment que no tindrà conseqüència disciplinària alguna, procedint a la fi del procés.

En cas contrari, se li notifica a l'interessat un escrit que pose de manifest els càrrecs que se li imputen, als quals pot contestar al·legant en la seua defensa el que estime oportú en el termini de deu dies, transcorreguts els quals es transferix el cas a la primera sessió de la Junta Directiva, la qual acorda la possible sanció que procedisca per majoria qualificada de dos terços dels seus membres. La resolució que s'adopte tindrà caràcter provisional.

A continuació, contra sancions disciplinàries greus o molt greus, la persona associada interessada pot formular recurs davant l'Assemblea General en el termini de deu dies a comptar des de l'endemà a aquell en el qual reba la resolució, la qual adoptaria una resolució en la següent convocatòria o mitjançant consulta a distància, que podrà ser sanció o absolució. Contra la resta de sancions de la Junta Directiva o les imposades per l'Assemblea General solament es pot acudir a la via judicial competent. De no formular-se recurs en el termini indicat, la resolució esdevé ferma i és comunicada a l'Assemblea General.

En el cas de tramitar-se expedient contra un membre de la Junta Directiva, este no pot formar part de l'òrgan instructor, havent d'abstenir-se d'intervindre i votar en la reunió de la Junta Directiva que decidisca la resolució provisional d'este.

Article 25: prescripció

Les infraccions prescriuen al cap de dos mesos o un any, segons es tracte de les lleus o greus, respectivament, començant a comptar el termini de prescripció l'endemà a la seua comissió. Les infraccions molt greus no prescriuen.

El termini de prescripció s'interromprà durant un màxim de 60 dies per la iniciació del procediment sancionador, amb coneixement de l'interessat.

Les sancions prescriuen en el termini que indica la resolució per la qual es va imposar la sanció, començant a comptar des de l'endemà a aquell en què haguera adquirit fermesa.